

1501560-72.2022.8.26.0537

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Maria da Conceição Pinto Vendeiro

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/10/2022

... receptação; além de possuir antecedentes por tráfico (fls. 42 - proc. 32701-07.2009 - pena julgada extinta pelo cumprimento em 03.10.11), ser reincidente por roubo majorado (fls. 39 - proc. 38290-80.2013) e corrupção ativa (fls. 39/40 - proc. 87522-95.2012), e estar cumprimento livramento condicional quanto cometeu os crimes em comento, a indicar que não teria responsabilidade para ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

3ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, . - Vila Conceição

CEP: 09912-010 - Diadema - SP

Telefone: (11) 4056-6600 - E-mail: diadema3cr@tjsp.jus.br

1501560-72.2022.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501560-72.2022.8.26.0537 Controle nº 1146/2022

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO BENEDITO DOS SANTOS SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria da Conceição Pinto Vendeiro

VISTOS ETC.

THIAGO BENEDITO DOS SANTOS SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 180, "caput", por duas vezes, na forma do art. 69, ambos do Código Penal, porque no dia 25 de julho de 2022, por volta das 03:43 horas, na Av. Presidente Kennedy, n.º 676, Centro, recebeu e conduziu, em proveito próprio ou alheio, o veículo GM/Corsa Super, cor verde, placas CKI-3762, avaliado em R\$ 9.200,00 (auto de avaliação de fls. 16), que sabia ser produto de crime. Consta ainda da denúncia, que mesmas circunstâncias de tempo e local, adquiriu e transportou, em proveito próprio, o veículo GM/Corsa Super, cor prata, placas CVY-0541, avaliado em R\$ 10.300,00 (auto de avaliação de fls. 16), que sabia ser produto de crime.

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva na audiência de custódia (fls. 45/47). A prisão cautelar foi reexaminada em 04.10.22 (fls. 112/113) e mantida.

Não foi proposta a suspensão condicional do processo, nem acordo de não persecução penal ao réu (fls. 75). Recebida a denúncia em 08.08.22

(fls. 76), o acusado apresentou resposta à acusação (fls. 91/92). Na instrução criminal foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, sendo o réu interrogado.

Após a fase do art. 402 do CPP, a Dr.^a Promotora de Justiça requereu a condenação, por entender estarem provados os fatos descritos na denúncia, que seja considerado o concurso material de crimes, com aumento da pena pelos antecedentes, multirreincidência específica e fixação de regime fechado, afastadas as substituições legais, vedado o direito de recorrer em liberdade e que seja comunicada à VEC (em cumprimento da pena).

O Defensor Público requereu a absolvição ausência de provas de autoria ou por atipicidade ou em caso de eventual condenação que seja reconhecido crime continuado, a detração e fixação de regime semiaberto.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Na fase policial (fls. 11), o réu negou a prática do crime. Disse que tinha uma dívida, contraída em razão de um acidente de trânsito por ele provocado, e que para quitá-la aceitou a proposta de um homem conhecido por "Fernando", que lhe venderia um veículo por R\$ 1.000,00 para que pudesse entregar este e quitar a dívida. Falou que "Fernando" levou o veículo GM/Corsa prata até a via pública e mostrou que estava aberto. Falou que pagou R\$ 1.000,00 a "Fernando", mas depois verificou que o veículo não estava funcionando. Relatou que chamou Carlos, um "conhecido" da rua, para ajuda-lo a transportar o veículo em troca de R\$ 30,00, dizendo que o carro pertencia a uma prima. Afirmou que estava puxando o GM/Corsa prata, que não estava funcionando e era guiado por Carlos, usando outro veículo GM/Corsa verde, quando foram abordados pelos policiais. Negou saber que o veículo era furtado.

Em juízo, narrou que tinha saído há pouco tempo da cadeia, arrumou emprego, mas foi mandado embora. Comprou o Corsa verde para trabalhar com pintura, mas estava "devagar" e resolveu fazer reciclagem. Então, cortou o carro, fez uma gaiola e pegava material reciclável. O seu carro acabou o freio, bateu num carro preto e foram no mecânico. Narrou que o dono do carro queria o dinheiro para conserto, que não tinha. Depois o dono do carro apareceu com mais rapazes e o levaram para a favela, sendo que o primeiro falou que tinha 15 dias para pagar. Afirmou que depois de uns dias o rapaz falou que era para buscar um carro com ele com outro rapaz. Após um tempo o outro carro parou e teve que guinchar, sendo abordado pelos policiais. Falou que o carro cinza o rapaz falou que era furtado. Tem testemunhas e filmagem dos rapazes entrando no carro, mas sua família não pode ajudar e precisava de um advogado constituído para providenciar isso. O rapaz que estava com a chave do carro prata falou que era furtado. Tem condenação por roubo e estava em condicional. O carro verde comprou pela Internet pelo valor de R\$2.500,00 e inclusive recebeu documento.

Rodrigo (vítima do furto), na fase extrajudicial (fls. 08), informou ser proprietário do veículo GM/Corsa Hatch de cor prata, que está registrado em nome de sua mãe Hilda. Relatou que havia estacionado o veículo na via pública, por volta das 22:00 horas do dia anterior, e foi para casa da namorada. Narrou que durante a madrugada recebeu uma ligação da polícia militar informando que o veículo havia sido encontrado na posse de terceiro, momento em que soube que havia ocorrido um furto. Esclareceu que não registrou B.O, nem contato a polícia via 190 em razão de ter tomado conhecimento do crime apenas com a ligação do policial.

Em juízo, informou que seu Corsa cinza foi furtado e ficou sabendo através da ligação da polícia. O veículo foi recuperado sem danos.

Os policiais, na fase extrajudicial (fls. 07 e 09), disseram que estavam em patrulhamento quando se depararam com dois veículos trafegando juntos, um puxando o outro, e resolveram abordar os condutores. Afirmaram que o réu guiava um veículo GM/Corsa de cor verde, que em pesquisas constatarem possuir notícia de furto.

Afirmaram que em relação ao veículo GM/Corsa Hatch de cor prata, que estava sendo pilotado por um homem identificado como Carlos Alberto Barroso Martins (fls. 10), não constatarem notícia de furto ou roubo. Relataram que, "depois de contar outras histórias" (sic), o réu disse que havia adquirido o veículo GM/Corsa Hatch de cor

prata, porque estava com dificuldades financeiras, após causar um acidente de trânsito e ficar devendo o outro motorista o conserto do veículo. Falaram que o réu informou que havia chamado Carlos para ajuda-lo a transportar o Corsa prata. Narraram que Carlos afirmou que apenas estava ajudando o réu a transportar o veículo, sem saber que este era furtado.

Washington (policial), em juízo, afirmou que avistaram no contrafluxo um veículo, sendo removido por outro com uma corda e abordaram. O réu falou que estavam levando o veículo para São paulo. A vítima disse que deixou o veículo prata estacionado e foi acordado pela ligação da polícia informando o furto. O réu estava no carro da frente. O carro verde a vítima também informou que foi furtado.

No mesmo sentido foi o depoimento judicial do policial Thiago. O réu disse que tinha furtado o veículo. Narrou que o outro rapaz estava no Corsa verde que estava sendo guinchado. A vítima ficou sabendo por ligação da polícia que seu carro foi furtado. O Corsa cinza também era produto de furto. Narrou que o réu apresentou diversas versões, que tinha comprado o carro, que tinha uma dívida e estava sendo ameaçado e depois que furtou. Não lembra se constou no B.O. que o réu confessou o furto.

"PROVA - Crime contra o patrimônio- Apreensão da res em poder do acusado - Inversão do ônus probante - Ocorrência:

Em tema de delito patrimonial, a apreensão da res em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca, sendo certo que a justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza o desate condenatório" (Apelação n.º 1.294.053/7- 13.ª Câmara - j. 02.07.02, cf. Ementário do TACrimSP n.º 35, nov/02, p. 23/24).

O acusado nada alegou contra as pessoas arroladas na denúncia, pelo que não teriam motivos para incriminá-lo indevidamente. Além disso, o fato da testemunha ser policial não a torna impedida ou suspeita (STF, RTJ 68/64 e 168/199), estando seus depoimentos em consonância com o conjunto probatório.

"PROVA - Declaração da vítima e depoimento de Policiais - Eficácia:

As declarações prestadas pela vítima e os depoimentos de Policiais , se não confrontados por nenhum elemento que indique sua invalidez são provas absolutamente legítimas para sustentar um decreto condenatório, uma vez que o ofendido, por desconhecer o acusado, não tem razão para levianamente incriminá-lo, se inocente; e os Milicianos apenas pela função que exercem não podem ter suas afirmações comprometidas, já que não possuem interesse na condenação" (Apelação n.º 1.301.549/7- 11.ª Câmara - j. 24.06.02, cf. Ementário do TACrimSP n.º 35, nov/02, p. 24).

O veículo GM/Corsa Super, cor prata, placas CVY-0541 é produto de furto, conforme declarações da vítima Rodrigo (fls. 07), assim como o veículo GM/Corsa Super, cor verde, placas CKI-3762, conforme registro de 190 (fls. 24) e B.O. P.M (fls. 138/141), e ambos foram apreendidos em poder do acusado.

Apesar das ponderações da defesa em razão da grande quantidade de ocorrências que atendem, nem sempre é possível os policiais se recordarem de todos os detalhes. Porém, já informaram na fase policial que o réu apresentou diversas versões ("depois de contar outras histórias" (sic)- fls. 05 e 07).

Considerando que o réu alegou ter comprado o veículo GM/Corsa Hatch cor prata (furtado na noite do dia anterior), de um homem que conhecia apenas por "Fernando", por valor muito inferior ao do bem; mas diversamente em juízo narrou que comprou o verde e que teve que levar o outro carro em razão de uma dívida, mas nada provou, como lhe incumbia nos termos do art 156 do CPP, isso demonstra que sabia da procedência ilícita dos carros, pelo que inviável a absolvição.

Tratando-se a receptação de crime contra o patrimônio e sendo a "res" apreendida em poder do réu, ocorre a inversão do ônus da prova, incumbindo-lhe provar que a detinha licitamente, o que não fez pelo que é caso de condenação.

Assim, diante da prova produzida impõe-se a condenação do acusado, que segundo consta dos autos possui antecedentes (fls. 42 - proc. 32701-07.2009 - pena julgada extinta pelo cumprimento em 03.10.11) e é reincidente (fls. 39 - proc. 27537-98.2012; fls. 39 - proc. 38290-80.2013; fls. 39/40 - proc. 87522-95.2012; fls. 40 -

proc. 107336-30.201. As execuções tiveram as penas comutadas em 25.02.19 - fls. 34. Foi concedido livramento condicional ao réu em 08.10.20).

Trata-se de concurso material de crimes, posto que os furtos dos veículos ocorreram em datas diversas e o próprio réu em juízo disse que já estava com o carro verde para trabalhar e que ia ajudar a levar o outro, o que demonstra que praticou os crimes mediante duas condutas, inexistindo elementos que justifiquem o crime continuado (não há demonstração da mesma maneira de execução).

Levando em conta as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, especialmente que possui antecedentes, fixo a pena-base para cada crime de receptação em 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Aumento as penas de 1/6 em face da reincidência.

O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, porque o réu é reincidente e conforme prevê o art. 33, § 2.º, "b" e "c" só se aplicam regimes mais brandos ao "condenado não reincidente". Ademais, as circunstâncias não são favoráveis, pois é duplamente reincidente específico (fls. 39 - proc. 27537-98.2012; fls. 40 - proc. 107336-30.2011), o que denota personalidade voltada para crime de receptação; além de possuir antecedentes por tráfico (fls. 42 - proc. 32701-07.2009 - pena julgada extinta pelo cumprimento em 03.10.11), ser reincidente por roubo majorado (fls. 39 - proc. 38290-80.2013) e corrupção ativa (fls. 39/40 - proc. 87522-95.2012), e estar cumprindo livramento condicional quanto cometeu os crimes em comento, a indicar que não teria responsabilidade para cumprir regime menos gravoso, de forma que não preenche os requisitos da Súmula 269 do STJ ("É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais"). O dia-multa será à razão mínima em face de sua situação econômica.

Inaplicável o disposto no art. 387, § 2.º, do CPP, diante de sua inconstitucionalidade por violar os princípios da individualização da pena, do juiz natural e da igualdade, já que a fixação da pena e regime estão previstos nos arts. 33 e 68, ambos do Código Penal (norma de direito material), sendo que a progressão de regime deve ser apreciada pelo juiz da execução de acordo com o art. 112 da LEP que é lei especial e prevalece sobre a geral, ou seja "Lex specialis derogat generali" (Lei especial derroga a geral), não se justificando que o preso provisório possa obter tal benefício sem preencher os requisitos da LEP. Ademais, havendo recurso será expedida guia de recolhimento provisória, pelo que não haverá qualquer prejuízo, pois a progressão será apreciada pelo juízo competente.

Por outro lado, "ad argumentandum", ainda que se considere a detração conforme entendimento do STJ, o fato é que o regime não está atrelado apenas à pena, mas também às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, pelo que diante dos antecedentes e da reincidência específica (circunstância judicial agravante) não é recomendável outro regime diverso do acima fixado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO e, em consequência, CONDENO THIAGO BENEDITO DOS SANTOS SILVA à pena de 2 (DOIS) ANOS, 8 (OITO) MESES e 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, com início no REGIME FECHADO e 24 (VINTE E QUATRO) DIAS-MULTA, à razão mínima, por se achar incurso no art. 180, "caput", por duas vezes, na forma do art. 69, ambos do Código Penal.

Incabível a substituição por pena restritiva de direitos, uma vez que o acusado é reincidente pela prática do mesmo crime (fls. 39 - proc. 27537-98.2012; fls. 40 - proc. 107336-30.2011). O "sursis" também é incabível por ser reincidente em crime doloso (art. 77, inc. I, do Código Penal).

Tendo em vista que o réu foi preso em flagrante, que o M.P não concordou com o recurso em liberdade, bem como por estarem presentes os requisitos da preventiva, fazendo-se necessária a prisão para garantia da ordem pública para evitar a prática de novos crimes e para assegurar a aplicação da lei penal, posto nada há que o vincule ao distrito da culpa (não comprovou residência fixa nem ocupação lícita), que é duplamente reincidente específico e é incabível qualquer benefício, conforme decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 45/47), recomende-se na prisão em que se encontra.

Sem custas (Lei n.º 11.608/03), por ser beneficiário da Assistência Judiciária (art. 5.º, inc. LXXIV, da Constituição Federal; STF- RE 313348 AgR/RS, Rel. Min.

Sepúlveda Pertence, j. 15.04.03).

Deixo de fixar o valor mínimo de reparação dos danos para as vítimas (art. 387, inc. IV, do CPP com a redação da lei n.º 11.719/08), porque eventuais prejuízos decorreram dos furtos e não deste crime e os veículo foram recuperados (fls. 14/15).

Desnecessário oficial à VEC, posto que caso haja recurso será expedida guia provisória e em caso contrário guia definitiva, o que já implica em conhecimento desta condenação.

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do acusado no Rol dos Culpados e efetue-se o cálculo da multa, abrindo-se vista às partes.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Diadema, 25 de outubro de 2022.

MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO VENDEIRO
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA